

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5009870-18.2023.4.02.5001/ES

AGRAVANTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RECORRENTE)

AGRAVADO: EURICO CESAR SIMONELLI DE LIRIO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -ECT (evento 52) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo (evento 48) que inadmitiu o pedido regional de uniformização de jurisprudência: (1) pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (2) por não ter sido juntada a cópia do acórdão paradigma.

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJES (evento 36) conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da ECT, para fixar o valor do dano moral em R\$ 1.000,00 (um mil reais).

A ECT interpôs pedido de uniformização regional (evento 40) no qual pleiteia a reforma do acórdão recorrido, aduzindo que as Turmas Recursais prolatoras dos acórdãos indicados como paradigmas não só admitiram a equiparação da Recorrente à Fazenda Pública, situação que independe da caracterização da relação de consumo e do objeto reclamado, como também aplicaram os juros previstos na Lei nº 9494/97, que a partir de 09/12/2021 passou a ser regulado pelo art. 3º da EC 113. Subsidiariamente, requer que a condenação seja reduzida para R\$ 1.000,00 (mil reais).

Outrossim, a parte ré indicou como paradigmas os processos nº 5000234-90.2021.4.02.5003 e 5030152-48.2021.4.02.5001, ambos julgados pela 1ª Turma Recursal/SJES; 5021560-15.2021.4.02.5001, julgado pela 2ª Turma Recursal/SJES; 0011710-19.2014.4.01.3700, julgado pelo TRF/1ª Região; REsp nº 1519718/PE e REsp 1.574.008/SE, estes julgados pelo STJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a ECT interposto agravo, no qual alega que a decisão agravada feriu o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, com relação à não juntada do acórdão paradigma.

Acrescenta que *“as prerrogativas fazendárias, cuja aplicação aos Correios, em momento algum, encontra-se superada; muito pelo contrario, é pacífica a jurisprudência do STF e STJ e TRFs acerca da aplicação aos Correios das mesmas, uma vez que, os Correios, apesar de empresa pública federal, por desempenhar serviço público, equipara-se às Fazendas Publicas”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o acórdão recorrido conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado da ECT, para fixar o valor do dano moral em R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Ab initio, convém sublinhar que os paradigmas julgados pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e 1ª Turma Recursal/SJES não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, em sede de pedido regional de uniformização, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas entre Turmas Recursais da mesma Região.

Com relação ao paradigma válido emanado da 2ª Turma Recursal/SJES, verifica-se que no pedido regional de uniformização apresentado, não houve o devido cotejo analítico preconizado nos artigos 10, § 1º e 11, V, “c”, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, indo de encontro ao que dispõe a Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF nº 00653802120044036301, *verbis*:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (questão de ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela

comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito."

Outrossim, a ECT não promoveu aos autos a juntada da cópia do paradigma relativo à 2ª Turma Recursal/SJES, o que impede o conhecimento do pedido regional de uniformização, a teor do art. 10, § 1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 10. O exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional será feito pelo Juiz Gestor das Turmas Recursais da respectiva Seção Judiciária ou por outro integrante das Turmas Recursais, mediante designação por ato do Coordenador Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região.

*§ 1º O pedido de que trata o caput deste artigo será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão recorrida, **com cópia dos julgados divergentes**, devendo o requerente, mediante cotejo analítico, transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados."*

Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. REQUISITOS FORMAIS PARA ADMISSÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. ART. 10 § 1º DA RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2019/00009/2019. INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL COM CÓPIA DOS JULGADOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1. A União alega a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal para o julgamento do direito posto, eis que, importa em anulação de ato administrativo. Para tanto, colacionou apenas a ementa do julgado da 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, bem como ementa do julgado proferido pela 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro como paradigma, e trechos do julgado relacionado ao processo nº 0083930-29.2016.4.02.5166/01.

2. Conforme o disposto no art. 10, § 1 da Resolução Nº TRF2-RSP-2019/00009, DE 15 DE MARÇO DE 2019, a admissibilidade do PUR deverá atender a requisitos formais como a juntada da cópia dos julgados divergentes, devendo o requerente, mediante cotejo analítico, transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não se observa no recurso (PUR) interposto.

3. Com efeito, a parte não se desincumbiu do ônus de juntar aos autos cópia dos Acórdãos paradigmas, atraindo a incidência da regra prevista pelo art. 10, § 1º, da Resolução TRF2 n. 9/2019 (Regimento Interno da TRU2), conforme citado. Muito embora a União tenha feito menção à ementa dos julgados divergentes, e colacionado partes do voto proferido no julgado paradigma divergente, tal não é suficiente para a análise completa da situação de dissídio.

4. Ainda que assim não fosse, a questão dos autos é de claro cunho processual, o que impede que a discussão seja objeto desse incidente, já que há via própria para enfrentamento de eventual "conflito de competência". Caso em que deve ser observado o que disposto no art. 14 LJEF - Lei nº 10.259 de 12 de Julho de 2001.

5. Pedido de Uniformização Regional não conhecido.

(PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 0076262-04.2016.4.02.5152/RJ - RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA - Data da decisão: 03/09/2021)."

No que pertine à alegação de violação ao art. 10 do CPC/2015, impende frisar que não há de se cogitar em vulneração ao princípio da não surpresa, na hipótese do não conhecimento de recurso, eis que os requisitos de admissibilidade recursal já estão previamente elencados no ordenamento processual civil.

Confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPTÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]3. “A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois ‘A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa’ (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)” (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1527405/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)”.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5009870-18.2023.4.02.5001

20002242932 .V2